

دليل النقابات في ما يخص الوظيفة العمومية

مختلف الوضعيات القانونية
الخاصة بالوظيفة العمومية



جمعها لكم اخوكم حميدي البشير

خطة البحث

المقدمة

الفصل التمهيدي : الوظيفة العمومية

المبحث الأول : تعريف الوظيفة العمومية وتطورها بالجزائر

المطلب الأول : تعريف الوظيفة

المطلب الثاني : تطور الوظيفة العمومية بالجزائر

المبحث الثاني : مفهوم الموظف العام وعلاقته بالإدارة

المطلب الأول : معنى الموظف العام

المطلب الثاني : طبيعة العلاقة بين الموظف والإدارة

الفصل الأول : التوظيف

المبحث الأول : مفهوم التوظيف وشروطه

المطلب الأول : مفهوم التوظيف

المطلب الثاني : شروط التوظيف

المبحث الثاني : مصادر وإجراءات التوظيف

المطلب الأول : مصادر التوظيف

المطلب الثاني : إجراءات التوظيف

الفصل الثاني : التوظيف

المبحث الأول : مفهوم تسيير الحياة المهنية وأهميتها

المطلب الأول : مفهوم تسيير الحياة المهنية

المطلب الثاني : أهمية تسيير الحياة المهنية

المبحث الثاني : أهداف وسياسة تسيير الحياة المهنية

المطلب الأول : أهداف تسيير الحياة المهنية

المطلب الثاني : سياسة تسيير الحياة المهنية

الفصل الثالث : تقييم كفاءة العاملين

المبحث الأول : مفهوم التقييم وأهدافه

المطلب الأول : مفهوم التقييم

المطلب الثاني : أهداف التقييم

المبحث الثاني : طرق و خصائص التقييم الجيد

المطلب الأول : طرق التقييم

المطلب الثاني : خصائص التقييم الجيد

المبحث الثالث : السلطة التي تتولى عملية التقييم

الفصل الرابع : التكوين

المبحث الأول : مفهوم التكوين و أهدافه

المطلب الأول : مفهوم التكوين

المطلب الثاني : أهداف التكوين

المبحث الثاني : أنواع التكوين و مبادئه

المطلب الأول : أنواع التكوين

المطلب الثاني : مبادئ التكوين

الفصل الخامس : الترقية

المبحث الأول : مفهوم الترقية و أهميتها

المطلب الأول : مفهوم الترقية

المطلب الثاني : أهمية الترقية

المبحث الثاني : أسس الترقية و أنواعها

المطلب الأول : أسس الترقية

المطلب الثاني : أنواع الترقية

الفصل السادس : نهاية الحياة المهنية

المبحث الأول : الحالات العادية لانتهاء الحياة المهنية

المطلب الأول : الاستقالة

المطلب الثاني : التقاعد

المطلب الثالث : الوفاة

المبحث الثاني : الحالات غير العادية لانتهاء الحياة المهنية

المطلب الأول : تسريح ذو طابع تأديبي (العزل)

المطلب الثاني : التسريح لأسباب اقتصادية أو التسريح الجماعي

المقدمة :

إن تطور المجتمعات المعاصرة واكبه تطور في المنظمات باختلاف طبيعتها هذا التطور فرض مفاهيم جديدة فمثلا تختلف المنظمة في الخمسينيات عن المنظمات في الوقت الحالي ومن الوظائف الإدارية الرئيسية التي نلمس فيها مثل هذا التطور هي : إدارة الموارد البشرية التي تلقى في عصرنا الحاضر اهتماما كبيرا ومتزايدا و هي فرع حديث متخصص في الإدارة وظيفته لا تقل أهمية عن الوظائف الإدارية الرئيسية الأخرى مثل التسويق والتمويل .

وبم أن العنصر البشري يعتبر تركيبة معقدة يصعب التحكم فيها ولا يمكن ضبطها كالآلة وهو سلوك يستدعي مرونة في المعاملة لاضطرابه الشديد اعتبر رأس مال لا يستهان به وتسييره وحسن إدارته يستلزم تخطيطا ، توجيها وتنظيما . ومن بين الوظائف التي يقومون بها مسؤولون تسيير الموارد البشرية في الوقت الحالي وظيفته تسيير الحياة المهنية وهي عبارة عن مجموعة تحولات وتنقلات يمر بها الموظف خلال فترة تواجده بالمنظمة وتبدأ منذ توظيفه إلى غاية انتهاء هذه الحياة سواء بالتقاعد أو بالاستقالة أو بالوفاة إلخ .

وقد يمر العامل خلال هذه الفترة على عدة مراحل تعتبر هامة وحاسمة قد تقرر في بعض الأحيان مصيره المهني من بين هذه المراحل نذكر على سبيل المثال : تقييم أدائه وكفاءته وإمكانية تكوينه ليتماشى مع أي تطور علمي أو تكنولوجي قد يمس الإدارة وقد يكون هذا التكوين قصد التحسين من مستواه ثم ترقيته إلى مناصب كان يطمح فيها في الوصول إليها ويغادر الموظف الإدارة في عدة حالات تعتبر نهاية حياته المهنية بها ومنها : الاستقالة ، التقاعد ، الوفاة .

ولقد أعطي العنصر البشري بالغ الأهمية كمورد حساس كلما زاد المسؤولين من اهتمامهم بالموظفين كلما زاد تفننهم في أداء أعمالهم .

وبالتالي كانت الحياة المهنية للموظف حافلة بالمحطات المهمة لهذا ارتأيت أن أضع بين أيدي أخي النقابي بالنقابة الوطنية لعمال التربية الاسنتSNTESيو هذا الدليل البسيط الذي يجيب على مختلف الاسئلة التي تطرح عليك في ما يخص مجال الوظيفة العمومية ارجوا ان ينال اعجابك

الفصل التمهيدي : الوظيفة العمومية

المبحث الأول : تعريف الوظيفة العمومية و تطورها

المطلب الاول : تعريف الوظيفة العمومية

لقد انقسم علماء الإدارة العامة إلى قسمين كبيرين فيما يتعلق بتحديد المعنى الاصطلاحي للوظيفة العامة : قسم يتجه اتجاه موضوعيا . وقسم يتجه اتجاه شكلي.

الاتجاه الموضوعي التحليلي :

يعرف الوظيفة العمومية على أنها مجموعة من الاختصاصات القانونية التي يجب أن يمارسها شخص مختص ومحدد تتوفر فيه شروط معينة بطريقة دائمة مستهدفا الصالح العام .

الاتجاه الشكلي الوصفي :

و يعرفها على أنها مجموعة من الأشخاص الذين يقومون بالعمل لخدمة المرافق العامة . وعليه فإن هذا المعنى يركز الأشخاص والنظام القانوني الذي يحكمه دون الاهتمام بالوظائف المخصصة لهم.

أما التعريف الراجح هو الذي يجمع المعنيين السابقين والذي يرى أن الوظيفة العمومية هي مجموعة من الأوضاع والنظم العامة التي تختص الموظفين العموميين في الدولة . ومن هنا نعرف الموظف على أنه شخص يساهم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام . وقد أورد المشرع الجزائري في لمدة الأولى من الأمر 133-66)

المؤرخ في 02 جوان 1966 و المتضمن القانون الأساسي للوظائف العمومي) : >> يعتبر

موظفين الأشخاص المعينون في وظيفة دائمة ، الذين رسموا في درجة التسلسل في

الإدارة المركزية التابعة للدولة و المصالح الخارجية التابعة لهذه الإدارات و الجماعات

المحلية و كذا المؤسسات والهيئات العمومية حسب كفايات تحدد بمرسوم . << .

وجاء تقريبا في نفس المادة الخامسة من المرسوم 59-85 (المؤرخ في 23 مارس 1985

المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومية) : >> نطلق

على العامل الذي يثبت عي منصب عمله بعد انتهاء المدة التجريبية تسمية الموظف

<< .

ومن هاتين المادتين نستنتج أن الموظف العمومي الذي يؤدي مهمته في نطاق الوظيفة العامة .

المطلب الثاني : تطور الوظيفة العمومية في الجزائر :

يعد القانون الفرنسي الصادر في 19 أكتوبر 1946 أول قانون للوظيفة العمومية عرفته الجزائر خلال الفترة الاستعمارية ، أعقبه بعد ذلك قانون 1959 .
بعد الاستقلال شهدت الجزائر فراغا قانونيا وتنظيميا في مختلف المجالات و تفاديا لتعطيل وتجميد الحياة الاقتصادية والاجتماعية في انتظار وضع القوانين والتنظيمات القانونية ، بادرت الدولة في الأشهر الأولى للاستقلال إلى إصدار قانون القاضي بتمديد العمل بالقوانين الفرنسية إلا ما تعارض مع السيادة الوطنية

وفي سنة 1965 شكلت لجنة وزارية كلفت بوضع مشروع قانون أساسي للوظيفة العمومية عرض على الإدارات الجزائرية، وبعد إجراءات المناقشات صدر القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية في 02 جوان 1966 متمثلا في الأمر 133.66 والذي يبين المبادئ التي تسيّر الإدارة العمومية في الجزائر والعناصر الأساسية التي يجب توفرها في الشخص حتى يعتبر موظفا عموميا والتي هي :

- أن يعين في وظيفة يشغلها بصفة دائمة .
 - أن يرسم في إحدى درجات التسلسل الإداري .
 - أن يباشر وظيفته في مرافق عمومي تديره الدولة .
- كما حدد كيفية الدخول إلى الوظيفة العمومية، حقوق وواجبات الموظف وكيفية الخروج من الوظيفة ، وفي سنة 1978 ظهر القانون الأساسي العام للعامل (SGT) وهو القانون الذي يحمل رقم 78 - 12 المؤرخ في 05 أوت 1978

والذي جاء بأحكام عامة لجميع العمال في مختلف القطاعات ، ففي هذه المرحلة أقر المشرع الجزائري مبدأ الشمولية في تطبيق قانون العمل بما في ذلك عمال و موظفي الإدارة العمومية على اختلاف مستوياتها حيث ورد في المادة الأولى منه : >> يحدد هذا القانون حقوق العامل والواجبات التي يخضع لها مقابل تلك الحقوق مهما كان القطاع الذي ينتمي إليه .<<

لكن مع وجود فروق بين عمال النشاطات الإنتاجية و موظفي الإدارات دفع إلى التفكير في وضع قانون يتوافق مع بيئة الموظف العمومي ، وهو ما ظهر مع القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وهو ما يعرف بالمرسوم 59.85 المؤرخ في 23 مارس 1985 .

مع أن هذا القانون يكرس نفس السياسة التي اتبعها المشرع الجزائري في الأمر رقم 133.66 إلا أنه حسم بعض القضايا التي كانت غامضة فيه مثل حصر قطاع نشاط المؤسسات والإدارات العمومية، استبعد المؤسسات العمومية أو التجارية لأنها خاضعة لمبادئ المحاسبة التجارية وليس المحاسبة العمومية .

المبحث الثاني: مفهوم الموظف العام وعلاقته بالإدارة

المطلب الأول: معنى الموظف العام.

تنص **المادة الأولى من المرسوم 133/66** المتضمن قانون الوظيفة العمومية على أنه: «يعتبر موظفين عموميين الأشخاص المعنيون في وظيفة دائمة الذين رسموا في درجة من درجات التدرج الوظيفي في الإدارات المركزية التابعة للدولة، وفي المصالح الخارجية التابعة لهذه الإدارات المركزية، وفي الجماعات المحلية، وكذلك في المؤسسات والهيئات العامة حسب كفاءات تحدّد بمرسوم». ويستثنى من ذلك القضاة والقائمين بشعائر الدين، وأفراد الجيش الشعبي الوطني، بحيث لا تسري عليهم أحكام هذا المرسوم. ومن خلال المادة المذكورة أعلاه، ينبغي أنه لاكتساب صبغة الموظف العام، لابد من توافر العناصر التالية:

- دائميّة الوظيفة.
 - العمل في إحدى مصالح الدولة.
 - صدور قرار تعيين.
 - ترسيم في إحدى درجات التدرج الوظيفي.
- وعلى هذا يمكن القول أن الموظف العام هو العامل الذي يثبت في منصب عمله بعد انتهاء المدة التجريبية، فيكون حينئذ في وضعية قانونية وتنظيمية تجاه المؤسسة التي يعمل بها.

المطلب الثاني: طبيعة العلاقة بين الموظف والإدارة

يمكن القول في تكييف العلاقة القائمة بين الموظف والإدارة، أن الأول يوجد في مركز تنظيمي لائحي، أن الموظف يستمد حقوقه واجباته مباشرة من النصوص القانونية المنظمة للوظيفة العامة، واستبعاد فكرة التعاقد في التعامل بين الموظف والهيئة المستخدمة.

وهذا المركز التنظيمي يجوز تغييره في أي وقت وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، و

حسن سير المرافق العامة. وهذا ما أخذ به المشرع الجزائري في **المادة (6) من المرسوم**

133/66 المتضمن قانون الوظيفة ع. حيث نصت على أن الموظف يكون تجاه الإدارة في وضعية قانونية وتنظيمية. أي أن المشرع رفض صراحة مبدأ التعاقد في الوظيفة العامة التي تزيد بعض الأطراف والجهات فرضه حاليا. إذا أن الموظف لا يشعر بالاستقرار في الوظيفة مما يجعله عديم المردودية ويؤثر سلبا على سير المرفق العام

الفصل الأول : التوظيف

المبحث الأول : مفهوم التوظيف و شروطه

المطلب الأول : مفهوم التوظيف :

التوظيف هو مجموعة عمليات و إجراءات تتخذها المنظمة لاقتناء الموارد البشرية اللازمة التي يتوفر فيها شروط الكفاءة و القدرة اللازمة لتولي منصب شاغر .
المطلب الثاني : شروط التوظيف :

حرصا على محافظة الوظيفة العمومية لصورتها المثلى في المجتمع فإنه لا يحق لأحد أن يوظف في مؤسسة أو إدارة عمومية إلا إذا توفرت فيه الشروط الآتية :
- أن يكون جزائري الجنسية .

- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية ، و ذا أخلاق حسنة (أي لا يكون له سوابق عدليه ، حيث أن القانون يمنع من يحكم عليه بعقوبات جنائية من أن يتولى وظيفة عمومية) .

- أن يثبت مستوى التأهيل الذي يتطلبه منصب العمل (و يكون ذلك بالشهادات العلمية) .

- أن يتوفر في السن و اللياقة البدنية المطلوبة لممارسة الوظيفة .

- أن يوضح وضعيته إزاء الخدمة الوطنية (أي أن يوضح إن كان معفى أو قد أدى الخدمة الوطنية)

المبحث الثاني : مصادر و إجراءات التوظيف

المطلب الأول : مصادر التوظيف :

إن المصادر المختلفة للحصول على القوة العاملة يمكن تقسيمها إلى مجموعتين رئيسيتين :

مصادر داخلية (داخل المنظمة) مصادر خارجية (من خارج المنظمة)

أ- المصادر الداخلية : يعتبر العاملون بالمؤسسة في الوقت الحاضر من أهم المصادر التي يعتمد عليها في شغل الوظائف الشاغرة ، وهذا يعني أنه إذا خلت وظيفة معينة في المؤسسة فإنه يجب الإعلان عنها داخل المنشأة حتى يمكن لمن تتوفر فيه شروط شغلها من العاملين بها أن يتقدم بطلبه ، و يأخذ شغل المراكز بالأفراد من الداخل أشكالا متعددة ، فقد يكون على شكل ترقيات أو على شكل تحويل الأفراد و نقلهم من مركز في المؤسسة .

يعتمد هذا النوع من التوظيف على الإشهار الداخلي والذي يكون على أساس الإعلام عن الوظائف الشاغرة بواسطة الملصقات ، التعليمات الداخلية ونشرات المؤسسة ، ويعتمد أيضا على الاستغلال المباشر للمعلومات المتوفرة عن العمال خاصة عن كفاءتهم وخبرتهم عن متطلبات المنصب حيث تقوم المؤسسة بدراسة تهدف إلى النظر في تطابق منصب شاغر مع مؤهلات المستخدمين .
لكن قد يأخذ على العناصر الداخلية عدم كفايتها لشغل المراكز الشاغرة بعناصر ممتازة ووجوب إكمالها بالمصادر الخارجية .

ب - المصادر الخارجية : إن ما يهم المنظمة بالدرجة الأولى هو جلب العناصر ذات عالي من الكفاءة والخبرة والمهارة لذا وجب عليها الوصول إلى مصادر هذه الكفاءات كالاتصال بالمعهد العلمية من جامعات ومعاهد ومراكز وبمكاتب اليد العاملة ، ووكالات التوظيف الخاصة ، وتعتمد أيضا على الإشهار بواسطة صحف العامة والمجلات المتخصصة ويشترط وجود معلومات عن :
- مكان العمل .- الخبرة المطلوبة - المؤسسة المستخدمة .- متطلبات المنصب

المطلب الثاني : إجراءات التوظيف

إن نجاح عملية التوظيف تعتمد على إجراءات خاصة تقوم بها عادة مديرية الموارد البشرية :

1- تحديد الاحتياجات :

وهي أول خطوة تقوم بها المؤسسة وذلك بتخطيط القوى العاملة بها والذي يسمح مستقبلا من الحصول على العدد الملائم من الموارد البشرية ويكون مصدره الاحتياج إما **استقالة** أو **تحويل** أو **تقاعد** وهنا تلجأ المؤسسة عما للتوظيف **الداخلي** أو **الخارجي** وفي كثير من الأحيان إلى كليهما .

2- فرز الترشيحات :

يقوم المترشح بإرسال طلب فيه كافة المعلومات الأساسية التي تساعد في عملية الفرز بما في ذلك : الاسم ، السن ، العنوان ، الشهادة العلمية ، الخبرة .
بعد عملية الفرز تقوم المؤسسة بإجابة المترشح إما إيجابا أو سلبا .

3- المقابلة :

تعتبر من المقاييس الهامة التي تستخدم في الوقت الحالي للكشف عن مقدرة الفرد الحقيقية كما تسمح له بإعطاء أكبر قدر ممكن من المعلومات حول ماضيه المهني وعن تطلعاته المستقبلية ودراسة جوانب متعددة من شخصيته .

4. الاختبارات :

نتمكن عن طريق الاختبارات من الكشف عن مدى تلائم الفرد مع المنصب الذي سيشغله تطابق الخصائص المعرفية والعقلية والحركية للمترشح .

5. التعيين :

بعد أن يمر الفرد على كل المراحل التي سبق ذكرها يصبح مؤهلاً للحصول على المنصب الذي كان معروض فيتم تعيينه

6. المرحلة التجريبية :

بعد استلام الموظف الجديد عمله يمر على مرحلة تجريبية حيث يوضع تحت الملاحظة في فترة تدريبية قصد التأكد من مدى كفاءته وقدرته على القيام بالعمل الموكل إليه ، كما تسمح له بالتعرف على ظروف العمل ومحيطه .

7. التثبيت :

بعد نهاية المدة التجريبية بنتيجة إيجابية يتم تثبيت الموظف على أساس أنه يتمتع بكل المؤهلات العلمية والعملية ، بعدها يصبح الموظف متمتعاً بكل الحقوق بما في ذلك تلك التي كانت مجمدة في الفترة التجريبية .

الفصل الثاني : تسيير الحياة المهنية

المبحث الأول : مفهوم تسيير الحياة المهنية وأهميتها

المطلب الأول : مفهوم الحياة المهنية .

يقصد بالحياة المهنية **CARRIERE** مجموع الوظائف التي يشغلها الفرد خلال حياته المهنية ، وتبدأ منذ دخول الفرد الحياة العملية إلى غاية توقفه عن العمل وذلك وإما لوصوله سن التقاعد أو الوفاة ، ويمكن القول أن أهداف الحياة المهنية هي : المناصب التي يرمي إليها الفرد .

إما سير الحياة المهنية هي (**CHEMINEMENT DE CARRIERE**) فيقصد بها تتابع الوظائف التي لها علاقة ببعضها البعض والتي تشكل حياة مهنية ، وتسييرها يتطلب تتبع ماضي ، حاضرو مستقبل انتقالات العامل في خضم بنية المؤسسة .

المطلب الثاني : دور وأهمية تسيير الحياة المهنية :

إن عملية تسيير الحياة المهنية لها أهمية كبيرة بالنسبة لكل من المنظمة و الفرد وهي بالدرجة الأولى تحافظ على الموارد البشرية مع تنشيط و مراقبة تطورها ونوجرها في النقاط التالية :

- يتضمن تسيير الحياة المهنية للمؤسسة التطور و التخطيط و المراقبة لمواردها البشرية .
- تقليل خطر عدم استعمال المهارات و الكفاءات الفردية .
- يعتبر تسيير الحياة المهنية القاعدة التي يستند عليها مستقبل المستقبل مستخدمين .
- تساعد الفرد في التقدم في حياته المهنية .
- يجب أن يسمح تسيير الحياة المهنية لمجموع مستخدمي مؤسسة ما معرفة إمكانية التطور المهني و الطرق التي يمكن استخدامها لتحقيق ذلك سواء هذا التطور أفقي أو عمودي .

المبحث الثاني : أهداف تسيير الحياة المهنية .

المطلب الأول : أهداف تسيير الحياة المهنية .

- يمكن تلخيص أهداف تسيير الحياة المهنية في النقاط التالية :
- اكتشاف المستخدمين الأكفاء وذوي الاستحقاق في الفئات العمل المؤهلين و تحضير الخلف .
- إعداد أفاق مستقبلية فيما يخص العمل و الأجر و اقتراحها على الهيئات السليمة و على مجموعة مستخدميها .
- تشجيع العمال على استخدام مؤهلاتهم و ذكائهم للوصول إلى هدفهم في منظمة .
- تحسين المردودية في المؤسسة .
- استقطاب الموارد البشرية المطلوبة .
- التقليل من دوران العمل .
- تشجيع الابتكار و المهارات في العمل لأنها ستعرض لهم في شكل مكافآت .
- حث المستخدمين على التحضير لشغل مناصب أعلى من التي يشغلونها حيث أنه إذا أدرك العامل أنه مجال اهتمام المسؤولين ، فسيكون محضر لتطوير الأيدي العاملة المعروضة داخليا .
- تلبية و تشبع رغبات و حاجات الأفراد للتقدير و الإحترام و تحقيق الذات .

المطلب الثاني : سياسية تسير الحياة المهنية :

السياسية هي عبارة عن مجموعة القرارات و الإجراءات التي تتخذها المنظمة للوصول إلى أهدافها وقد تختلف هذه السياسات من منظمة إلى أخرى حسب طبيعتها ، أما بالنسبة للحياة المهنية فتتدرج سياستها في النقاط التالية :

1.- الترابط (COHERENCE) :

لابد من الربط بين النشاطات الأخرى و نشاط تسير الحياة المهنية لتسير الحياة المهنية ، حيث أنها مرتبطة بالميادين الأخرى لوظيفة الموارد البشرية كالاختبار ، التوظيف ، التكوين .

2.- الإعلام :

مهما كانت استراتيجية مديرية الموارد البشرية ، فإن هذه الأخيرة لابد أن تعطي المعلومات المتعلقة بالتخطيط للحياة المهنية كوصف الوظائف و متطلباتها و تحديد الوظائف الشاغرة المتواجدة في الهيكل التنظيمي التقديري .

3.- التوجيه المهني :

و الذي يعتبر مكملا للإعلام فعلى المسير أن يوجه الموظف إلى مناصب التي تلائم أكثر قدراته و كفاءته من المنصب الذي يشغله .

4.- الشفافية :

يرى الخبراء بأنه حتى يتحصل تسير الحياة المهنية على النجاح و المصادقية يجب أن يتصف بالوضوح و الصراحة .

5.- تقييم نتائج الأداء :

حتى يعمل بمبدأ الاستحقاق ينبغي برمجة عمليات تقييمية بناء على نظام تقييمي علمي و موضوعي معد من قبل ، يمس مجموع المستخدمين على أثرها يتعين من هو كفاء و من ناقص و بالتالي تتخذ الإجراءات في صالح كل واحد بحيث تسمح له و للمؤسسة بالتقدم و التحسن .

6.- الحياة المهنية و التكوين :

يعتبر التكوين شرطا أساسيا للترقية حيث أنه لكي بترقية أي مستخدم ينبغي أن يراعي في هذه الترقية مستواه التكويني و إذا كان يتوافق مع متطلبات المنصب ، و لما كان تسير الموارد البشرية يتصف بالمرونة و عدم الإقصاء نجد في بعض الحالات مرشحين تتوفر فيهم مهارات الخبرات اكتسبوها بالتجربة لكنهم لم يتحصلوا على التكوين أكاديمي أو على شهادات يطلبها عناصر في هذه الحالة

يقيمها مسؤول على أنه كفاء ويستحق ذلك المنصب حالة كحال حاملي الشهادات .

-7- المشروع المهني :

الكثير من المستخدمين يطمح في حياته المهنية لتحقيق هدفه المتمثل في نيله لمنصب الذي يريده لكن لوحظ أن الكثير منهم يعرف القليل عن التخطيط الحياة المهنية وليس لديهم أي فكرة عن أهميتها وبالتالي حتى لا تهمل طموحاتهم و لتبقى إرادة العمل لهؤلاء المستخدمين تسمح تسيير الحياة المهنية بتدارس تلك المشاريع سويا أي المستخدم والمسؤولية عن طريق اللقاءان التقييمية الدورية ، المتابعة المستمرة أو المحاضرات ، بذلك يصل كل من الطرفين إلى الرضا . ومن خلال هذه النقاط نلاحظ أن التكوين و التقييم يحتلان حيزا كبيرا في الحياة المهنية للمستخدم ، فالتكوين و التقييم يعدان مرحلتين أساسيتين يجب المرور عليها ، بهما يستطيع المستخدم التقدم و تطوير قدراته و كفاءته و إشباع رغبته في تحقيق الذات و طموحاته الشخصية و المهنية . كما أن مهمة تسيير الحياة المهنية لا تقتصر على المسؤول للمستخدم دور أساسي فيه ، فالتوجيهات و نصائح المسيرين يقوم بتخطيط لحياته المهنية و يحدد المراحل التي سيمر عليها لبلوغ أهدافه و طموحاته المهنية .

الفصل الثالث : تقييم كفاءة العاملين

المبحث الأول : مفهوم التقييم و أهدافه

المطلب الأول : مفهوم التقييم :

أشار أحد المهتمين بالعملية التقييمية إلى ذلك بقوله : أن تقييم المستخدمين يتضمن إعطاء حكم حول النشاطات التي يقوم بها العامل خلال فترة محددة بالمنظمة لابد أن يركز هذا الحكم على معايير واضحة و مقاييس موضوعية بصفة تسمح للمقيم من تشكيل فكرة عامة و موضوعية حول مردودية و قدرات الشخص الخاضع للتقييم .

المطلب الثاني : أهداف التقييم :

إن التقييم عدة مزايا منها كل العامل المسؤول و المؤسسة وهي :
- يمكن العامل من رفع و تحسين أدائه لعمله وذلك لإدراكه أنه محل مراقبة مستمرة

- تحفز العامل على تحسين أداءه للحصول تقديرات ممتازة لعلمه أن مستقبله الوظيفي يتوقف على نتيجة هذه التقديرات .
- يساهم نظام تقدير الكفاءة في الكشف عن قدرات و مهارات الأفراد الغير مستغلة في عملهم الحالي .
- يساهم في تقوية الموارد البشرية فهي أساس عادل و موضوعي ترتكز عليه عملية الترقية و النقل و منح العلاوات و المكافآت التشجيعية و غيرها .
- يساهم في تحديد الاحتياجات في مجال التكوين فتقارير الكفاءة تساهم في تنشيط و توجيه تنمية العاملين .
- تمكن المسؤول من معرفة مردودية كل من الموظفين و إمكانية تقديم توجيهات و نصائح لكل منهم .
- تمكن إجراء عملية الاختبار للترقية على أساس موحد بين الجميع و بذلك يتم حسم الخلافات حول الأجور .
- تمكن المؤسسة من دراسة المناصب و مراجعتها أو تعديلها إذا لزم الأمر ذلك .
- كما تساعد على تسطير أهدافها المستقبلية و تحقيقها .
- تقدير الكفاءة يعتبر كأساس عمليات الإصلاح الإداري .
- يساهم في دعم العلاقة بين العاملين و الإدارة .
- ومن هذا أنه إذا كان التقييم مهما للمؤسسة فإنه ضروري و أساسي للمسؤولين و خاصة للموظف باعتباره مرحلة حاسمة في حياته المهنية فبواسطته يرقى و يصل إلى ما يطمح إليه .

المبحث الثاني : طرق و خصائص التقييم الجيد

المطلب الأول : طرق التقييم الجيد :

- للوصول إلى نتائج مرضية لابد لطرق التقييم أن تتجاوب مع متطلبات المؤسسة و العامل في نفس الوقت ، ومن بين هذه الطرق ما يلي :
- مقارنة الإنتاج الفعلي بالمعايير و المعادلات الموضوعية للأداء أي تقدير عدد وحدات العمل اللازم إنجازها بمستوى معين من الجودة في وحدة زمنية معينة (ساعات ، يوم ، أسبوع ، شهر) .
- إجراء اختبارات للعاملين بصفة دورية للحكم على مدى كفاءتهم في النهوض بأعباء وظائفهم الحالية ، و لهذه الوسيلة مميزات الموضوعية التي تكفل عدم تحيز الرؤساء على حكمهم العشوائي على مرؤوسهم .

- إعداد التقارير الدورية عن كفاءة العاملين وهي أكثر الوسائل شيوعا في مجال التطبيق العلمي لقياس كفاءة العاملين .

المطلب الثاني : خصائص التقييم الجيد :

لضمان عدالة و موضوعية في عملية التقييم يجب مراعاة النقاط التالية :

- يجب أن يشارك الموظف في عملية التقييم .

- أن يتجنب إلى أقصى حد الذاتية في عملية التقييم للحصول على نتائج موضوعية ونزيهة .

- وضع معايير واضحة ودقيقة لقياس مدى كفاءة العامل وتكون أساسا للحكم عليه .

- يجب أن تعرض هذه التقارير على سلطة أعلى لمراجعتها وتعديلها إذا لزم الأمر ذلك .

المبحث الثالث : السلطة التي تتولى عملية التقييم :

جرت العادة على أن يتولى الرئيس المباشر عملية تقييم العاملين الذين هم تحت إشرافه ، حيث أنه أقدر الأشخاص على اكتشاف جوانب القوة والضعف فيهم ، لأنه بحكم ملازمته لهم واحتكاكه بهم ومباشرته لأداء وظائفهم ، يستطيع أن يبني تقييمه على أساس واقعي ويتضمن العدالة والموضوعية . ولضمان سلامة هذه العملية ينبغي على الرئيس المباشر أن يعرض هذه التقارير الدورية عن كفاءة العاملين وقدراته الحقيقية .

الفصل الرابع : التكوين

المبحث الأول : مفهوم التكوين وأهدافه

المطلب الأول : مفهوم التكوين

عرف التكوين على أنه تلقين الأفراد مهارات فنية تهدف إلى اكتسابهم معارف جديدة وتنمي مواهبهم لتمكينهم من النهوض بأعباء وظائفهم الحالية على نحو أكثر فعالية .

وهناك من جعل التكوين تطورا منطقيا لمهارات الأفراد ليصبحوا أكفاء في حياتهم الوظيفية فقال: **التكوين هو تزويد الفرد بمجموعة من الخبرات والمهارات التي تجعله صالحا لمزاولة عمل ما ، فهو التطور المنطقي لمهارات وخبرات وتصرفات الأفراد ليصبحوا صالحين تماشيا مع مختلف مراحل حياتهم الوظيفية وتحقيق الارتقاء فيها .** (عوض مدني :كتاب التدريب وتنمية القدرة البشرية)

المطلب الثاني : الأهداف العامة للتكوين :

- ليس بكاف وضع برامج للتكوين بل يجب العمل على أن يحقق هذا التكوين الأهداف التي ينتظرها الموظفون و المؤسسة ومن هذه الأهداف نذكر ما يلي :
- تقليل من حوادث و إصابات العمل التي كثيرا ما تحدث نتيجة نقص في قدرات الأفراد و مهارتهم .
- بواسطة التكوين يضع الشخص المناسب في المكان المناسب .
- الإقلال من الأخطاء و ضياع الوقت و الجهد و النفقات .
- التأقلم مع مختلف التغيرات في المؤسسة الناتجة عن التطور التكنولوجي و العلمي .
- الرفع من المستوى المهني للعامل و بذلك يمكن أن يتم ترقيته إلى مستوى أعلى .

المبحث الثاني : أنواع التكوين و مبادئه .

المطلب الأول : أنواع التكوين :

- إن التكوين هو الشريان الذي يجعل الحياة تنبض داخل أية مؤسسة ولذلك لابد أن يتجاوب مع متطلبات هذه الأخيرة وللتكوين أوجه متعددة .
- **التكوين المتخصص :**

و هو تكوين عادة ما يكون طويل المدى يتم خلاله إعداد المرشحين للالتحاق بالوظيفة لأول مرة .

تحسين المستوى :

هذا التكوين يخص الموظفين الموجودين في حالة القيام بالخدمة ، و الهدف من تنظيمه هو تحسين معارفهم و كفاءتهم الأساسية و إثرائها .

تجديد المعلومات :

و الهدف منه هو محاولة للتكيف مع منصب جديد نتيجة لتطور الوسائل و التقنيات كإدخال الإعلام الألي في التسيير .

المطلب الثاني : مبادئ التكوين .

- توصلت البحوث و الدراسات الموسعة حول التكوين إلى تحديد مجموعة من المبادئ التي تصلح كمعايير إرشادية لنقل المهارات و المعارف و من أهمها نذكر مايلي :
- لابد أن لدى المتكون الدافع و الرغبة في التكوين .
- من الأنسب التعلم على مراحل متتالية .

- ضرورة مراعاة التفاوتات بين الأفراد بالرغم من أن التكوين الجماعي أقل تكلفة وذلك نظرا لاختلاف الأفراد من حيث مستوى الذكاء والاستعداد النفسي
- ضرورة تطبيق ما قد تعلم أثناء فترة التكوين .
- إذا ما أتبعنا هذه المبادئ قبل و أثناء عملية التكوين فإننا نستطيع القول أن هذه العملية سليمة ولا بد من أنها سوف تقود المؤسسة و الموظف إلى الأغراض التي يسعون إلى تحقيقها .

الفصل الخامس : الترقية

المبحث الأول : مفهوم الترقية وأهميتها .

المطلب الأول : مفهوم الترقية .

الترقية هي إتاحة الفرصة للموظف للحصول على مزايا مادية أو بشغله لوظيفة أخرى ذات مستوى أعلى و مسؤولية أو سلطة و تعتبر حق من حقوق الموظف ، و قد عرفها المشرع الجزائري على أنها :

(إلتحاق بمنصب عمل أعلى في التسلسل السلمي و تترجم إما تغيير الرتبة في السلك ذاته أو بتغيير السلك)

المطلب الثاني : أهمية الترقية :

إن تطبيق السليم لعملية الترقية يوصل كل من المسؤول و الموظف إلى تحقيق أهدافهم وهنا تكمن أهميتها ، ومن بين الفوائد التي تحققها هذه العملية في محيط العمل في :

- إن طموح الموظف في الحصول على مرتب أعلى و أحسن يفتح له المجال في استمراره و بقاءه فيه .
- تعمل على جذب أفراد جدد للعمل و الاحتفاظ بهم .
- تساعد الترقية على سيادة روح الطاعة و النظام باعتبارها أنها وسيلة يستعملها الرؤساء لترغيب الموظفين .
- إذا كان هناك برنامج للترقيات مطبق صحيحا فإنه يعمل على تحسين كفاية الأفراد و رفع المنافسة فيما بينها في العمل مما يعود بالأثر الطيب على الإدارة و الإنتاج .

المبحث الثاني : أسس الترقية وأنواعها .

المطلب الأول : أسس الترقية :

يجب على الترقية أن يقوم على أسس سليمة تعمل على تحقيق الأهداف المرجوة منها ، ذلك أن النظام الترقية إذا كان فاسدا سيؤدي بطبيعية الحال إلى انخفاض معنويات الموظف وانعدام إيمانه بعدالة النظم التي تطبق عليهم ، وهذا حتما سيؤدي في انخفاض كفاءتهم ، وبين هذه الأسس نذكر ما يلي :

- نظام الاختبارات :

في النظام يعقد اختبار معين لمجموعة من الموظفين المرشحين للموظيفة ونتيجة هذه الاختبارات تقرر من هو الأصلح لولي الوظيفة الشاغرة .

- نظام الأقدمية :

ويقصد بها الفترة الزمنية التي قضاها الموظف في الخدمة وتأخذ بعين الاعتبار حين ترقيته .

- نظام الترقية على أساس الاختبار المطلق :

الحرية في اختبار الأفراد الصالحين للترقية على أساس التقدير الشخصي للرؤساء .

المطلب الثاني : أنواع الترقية :

هناك نوعان من الترقية ويعتبر كل منهما قائما بذاته : - الترقية في الدرجة - الترقية في الرتبة .

- الترقية في الدرجة :

إن الترقية للموظف من درجة إلى درجة التي تعلوها مباشرة تتم وفقا لأقدمية معينة في منصب عمله وتكون هذه الترقية في إطار السلم الإداري الذي عين به ويتحدد هذا السلم بموجب القانون الأساسي الخاص بالفئة التي ينتمي إليها الموظف وهذا النوع من الترقية يقتضي زيادة مالية في مرتب الموظف مع استمرار انتماءه إلى نفس الفئة .

وإلى جانب الأقدمية التي يجب أن تتوفر في الموظف لابد من توافر معايير الكفاءة لديه والتي تقاس بالنقاط والتقدير العام الذي يعطى للموظف سنويا .

غير أن الترقية من الدرجة الأولى إلى باقي الدرجات يختلف فالترقية تتم بمجرد مرور ثلاث سنوات على تاريخ التوظيف .

- **الترقية في الرتبة :** ويتم هذه الترقية بنقل الموظف من فئة وظيفية إلى فئة أعلى و بذلك رتبة أعلى ذات مسؤوليات و اختصاصات مختلفة ، إذا كان يتمتع بمستوى تأهيل كاف أو يكون قد اجتاز بنجاح أحد الاختبارات المهنية .

الفصل السادس : نهاية الحياة المهنية

المقصود بإنهاء علاقة العمل هو انقضاء الحقوق و الالتزامات التي تترتب على تلك العلاقة التي تقوم بين صاحب العمل و العامل ، أما أسباب انتهاء هذه العلاقة فإنها عديدة نذكر منها : الاستقالة ، الوفاة ، التقاعد ، التسريح ... الخ ، و تختلف الأحكام التي تنظم حسب طبيعة انقطاع علاقة العمل .
المبحث الأول : الحالات العادية لإنهاء الحياة المهنية
من بين الحالات العادية لإنهاء الحياة المهنية هناك : الاستقالة ، التقاعد ، الوفاة ، و ستناولهم في هذا المبحث :

المطلب الأول : الاستقالة :

يطلق على إنهاء العامل لخدماته كلمة الاستقالة و للاستقالة أسباب كثيرة ، فقد يكون لرغبة العامل في الحصول على عمل بأجر أكبر أو لعدم رضائه عن شروط العمل و ظروفه داخل المؤسسة أو لعلاقته السيئة مع المشرفين و الرؤساء .
ومعرفة هذه الأسباب مهمة بالنسبة لمديرية الموارد البشرية ، لذلك لابد من اتخاذ مقابلة معه قد تكشف عن خلل في التسيير الداخلي و توجههم لاتخاذ قرارات في المستقبل فيما يخص الأجور ، و ظروف العمل و الترقيات ... الخ
الاستقالة حق معترف به للموظف ، غير قابلة للتقييم و الفحص من قبل صاحب العمل ، غير أن هذه الحرية تخضع لقواعد شكلية يحددها المشرع كالتزام العامل بإشعار مسؤوليه بقراره كتابيا مع توضيح الأسباب و إعطاء مهلة مسبقة للسماح بتحديد تاريخ علاقة العمل و تسري هذه المهلة ابتداء من تلقي المؤسسة طلب الاستقالة .

أثناء هذه المهلة تبقى علاقة العمل قائمة بصورة طبيعية ، أي كل من صاحب العمل و العامل أن يواصل تطبيق التزاماته .

المطلب الثاني : التقاعد :

التقاعد هو نهاية المدة القانونية للحياة المهنية للعامل ، أي النهاية القانونية لعلاقة العمل و بالتالي فهو السبب و الحالة القانونية و الشرعية لإنهاء علاقة العمل ، و

يعتبر من أهم الحقوق الاجتماعية المعترف به للعمال، وتختلف أحكامه وقواعده من دولة إلى أخرى كما قد تكون في الدولة عدة أنظمة للتقاعد .
أما في الجزائر فهناك نظام موحد يسري على جميع العمال بدون استثناء وذلك بموجب قانون التقاعد 83-12 المؤرخ في 02 جويلية 1983 .
ويعد حق الموظف في الحصول على المعاش من إحدى الضمانات الأساسية له، فهو حق ينحدر من العلاقة القانونية والتنظيمية التي تربطه بالمؤسسة المستخدمة .
المعاش من حيث طبيعته لا يختلف عن المرتب فهو يمثل أيضا في مبلغ نقدي للموظف عند نهاية خدمته .

المطلب الثالث : الوفاة

تعتبر الوفاة من الأسباب القانونية والشرعية لإنهاء علاقة العمل ويقصد بها وفاة العامل ويثبت ذلك بشهادة الطبيب ويمكن أن تكون وفاة العامل واقعة طبيعية ليس لها علاقة بالعمل، وقد تكون ناتجة عن حادثة عمل أو مرض مهني

المبحث الثاني : الحالات غير العادية لانتهاء الحياة المهنية

المطلب الأول : التسريح ذو الطابع التأديبي (العزل)

لصاحب العمل الحق في إيقاف و فصل العامل الذي يثبت في حقه ارتكاب خطأ جسيم أثناء قيامه بعمله ويمكن تعريف الخطأ الجسيم بأنه ذلك التصرف الذي يقوم به العامل فيلحق أضرار أما بصاحب العمل أو بالعمال الآخرين مما يجعل أمر استمرار علاقة العمل أمر مستحيلا .
مع هذا فقد أقر المشرع للعامل وسائل و ضمانات ضد تعسف صاحب العمل في استعماله حقه هذا .

المطلب الثاني : التسريح لأسباب اقتصادية أو التسريح الجماعي :

إن التطور التكنولوجي و الهيكلي للمؤسسة و الأزمات الاقتصادية و المالية أصبحت سمة من سمات المؤسسة الحديثة فقد أصبحت المؤسسات معرضة بصفة دائمة إلى صعوبات مالية و تكنولوجية ، هذه المعطيات كان لها الانعكاس السلبي على علم الشغل بصفة عامة ، وعلى العمال بصفة خاصة ، هنا يقوم صاحب العمل بإيقاف علاقة العمل فهو يقوم بالتسريح ، لكنه لم يبق إجراء التسريح يتم في شكل فردي و لأسباب محددة بل أخذ مفهوم الفصل أو التسريح بعدا واسعا أي جماعيا .